

1501612-86.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2131238/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 17907041 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

3021/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2131238 - DEL.INV.GER. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501612-86.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501612-86.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2131238/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 17907041 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

3021/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2131238 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

3021/21/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO FERNANDO BARBOSA DA SILVA BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

THIAGO FERNANDO BARBOSA DA SILVA BUENO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 20:20 horas, na Avenida 68 com a Rua 5, Bairro Jardim Olinda, neste município e Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 05 (cinco) microtubos de substância entorpecente denominada cocaína, além de guardar e ter em depósito outros 320 microtubos da mesma substância, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo de constatação de fls. 15/17, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 98), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 104/107). Recebida a denúncia (fls. 115/122), ouviram-se três testemunhas, sendo o réu interrogado (fls. 175).

Em debates, pela representante do Ministério Público foi requerida a condenação do acusado pelo crime de tráfico, enquanto a defesa insistiu na absolvição por falta de prova, requerendo subsidiariamente desclassificação para porte de entorpecente e aplicação de benefícios legais (fls. 176/184).

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No mérito, a ação improcede.

Com efeito, a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes ficou sobejamente comprovada no laudo de exame químico toxicológico (fls. 15/17), concluindo que a substância apreendida em poder do acusado era cocaína, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Concernente à autoria, não restou suficientemente demonstrada, senão vejamos.

A esse respeito, os policiais militares Marcos Henrique e Rodrigo disseram que, em local conhecido por ser ponto de venda de droga, o réu foi visto mexendo em um cano. Foi feita abordagem, estando ele com 5 microtubos nas mãos, e R\$ 20,00 em dinheiro na carteira. No cano, onde ele mexia, encontraram as outras várias porções. Confirmaram, ainda, que, no meio do quarteirão, havia um carrinho de venda de espetinho.

Nas duas oportunidades em que ouvido, o réu negou a autoria delitiva. Disse em Juízo que naquele dia fez bico no estabelecimento do Marcão, que vende espetinho, para tirar um entulho. Saiu as oito horas e, ao descer a rua, tinha um menor na rua. Os policiais viraram, abordaram e o levaram para o lado do menor, mas este foi liberado. O dinheiro, R\$ 20,00, que trazia consigo era do seu trabalho, para comprar leite para filha. Foi abordado e segurado porque tem passagem. Estava com roupa de serviço e marmita nas costas, e trabalhou a duas casas do local da abordagem. Ouviu do adolescente que ele é quem estava vendendo droga. Não viu a apreensão do entorpecente no cano. Nunca foi processado por tráfico, mas por roubo.

A testemunha Marcos Roberto contou que vendia espetinho na frente de sua casa, mas agora não vende mais, por conta do alto preço dos produtos. Conhece o réu porque sempre passava pela sua casa e pedia por trabalho. No dia dos fatos, contratou o réu para retirar um entulho de sua casa, uma janela, porque não pode fazer força. Ele fez o trabalho, pegou alguns objetos de reciclagem, levou tudo na carriola, e voltou para devolver a carriola. Deu R\$ 20,00 para ele, que foi embora. Depois, no mesmo dia, soube que ele foi preso na esquina de baixo, quando estava indo embora. Ele não mora perto, mas faz serviço para muitas pessoas no bairro. Não lembra que horas ele terminou o serviço, mas ficou sabendo da prisão cerca de uma hora e meia depois. Nunca soube de envolvimento dele com droga. Ficou surpreso com a prisão, porque ele tinha dado o dinheiro e ele disse que ia comprar leite para a filha.

A prova é portanto insuficiente para a condenação.

Muito embora haja alguma inconsistência quanto ao horário em que terminou o trabalho e a hora da abordagem, certo é que a testemunha Marcos confirmou que soube

da prisão no mesmo dia e uma hora e meia depois do réu deixar sua casa, o que torna crível a versão de que ele foi abordado logo depois de sair da casa dele, na rua de baixo.

O réu não foi preso uma hora e meia depois, como disse o MP, mas a testemunha soube da prisão uma hora e meia depois.

Note-se que os próprios policiais admitiram que havia outro indivíduo no local, o que coincide com a fala do réu, no sentido de que o menor era quem vendia a droga, mas foi liberado. Essa situação, por outro lado, justificaria a revolta do acusado, que então resistiu à prisão.

Essas circunstâncias enfraquecem a acusação e fortalecem a versão do réu, lançando dúvida sobre a prática delitiva, o que deve favorecê-lo.

Por fim, embora tenha antecedentes criminais, nunca foi autuado por tráfico ou uso de entorpecente, antes ou depois dos fatos.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal para absolver THIAGO FERNANDO BARBOSA DA SILVA BUENO, da imputação de prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Libere-se o dinheiro em favor do réu.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Rio Claro, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA